

Phần một: Ý ĐỊNH BÀI GIẢNG (05 phút)

Thưa toàn thể các đồng chí!

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là mô hình nhà nước quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân, đồng thời giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng. Trong giai đoạn hiện nay, việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Để hiểu rõ hơn nội dung này, hôm nay chúng ta cùng nghiên cứu **Bài 6: Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay**.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Giới thiệu cho hạ sĩ quan - binh sĩ hiểu rõ bản chất, chức năng và những đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nắm vững những quan điểm cơ bản của Đảng về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mỗi quân nhân trong tham gia xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tích cực đấu tranh, phê phán những quan điểm sai trái, phản động xuyên tạc bản chất nhà nước ta.

Nắm chắc nội dung bài học; liên hệ vận dụng sát với nhiệm vụ của đơn vị, chức trách, nhiệm vụ của bản thân; ghi chép bài đầy đủ, tích cực tham gia phát biểu, chấp hành nghiêm quy định lớp học

II. NỘI DUNG

Gồm 2 phần:

(I). Bản chất, chức năng và đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

(II). Tình hình và phương hướng xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

** Trọng tâm: Phần II.*

** Trọng điểm: Điểm 2/ phần II.*

III. ĐỐI TƯỢNG

Hạ sĩ quan, binh sĩ nhập ngũ năm 2025

IV. PHƯƠNG PHÁP

- *Đối với người dạy*: Sử dụng phương pháp diễn giảng kết hợp với đàm thoại; sử dụng phương tiện trình chiếu hỗ trợ cho nội dung bài giảng; tập trung đi sâu phân tích, làm rõ những nội dung chính, liên hệ thực tiễn và lấy ví dụ minh họa trong từng nội dung bài giảng; những nội dung trọng tâm đọc chậm để bộ đội ghi.

- *Đối với người học*: Tập trung lắng nghe, ghi chép những nội dung giáo viên đọc chậm, tích cực nghiên cứu, tham gia phát biểu trả lời các nội dung câu hỏi giáo viên đặt ra. Thảo luận theo hướng dẫn.

V. THỜI GIAN

- Thời gian toàn bài: 07 giờ trong đó:

+ Thời gian lên lớp: 03 giờ

+ Thời gian thảo luận, ôn tập và hoạt động hỗ trợ: 04 giờ

VI. ĐỊA ĐIỂM

Khuôn viên Đại đội.

VII. TÀI LIỆU

- Tài liệu soạn giáo án: Tài liệu học tập chính trị của HSQ – BS, NXB Quân đội nhân dân - Năm 2026.

- Tài liệu tham khảo:

+ Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng cộng sản Việt Nam.

+ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 - NXB Hồng Đức- XB năm 2017.

Phần hai: NỘI DUNG (135 phút)

I. BẢN CHẤT, CHỨC NĂNG VÀ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (55 phút)

Việt Nam là một đất nước có bề dày lịch sử, trải qua các thời kì khác nhau thì cũng có Quốc hiệu khác nhau. Văn Lang là Quốc hiệu đầu tiên của Việt Nam, có kinh đô đặt ở Phong Châu nay thuộc tỉnh Phú Thọ. Các Quốc hiệu tiếp theo là Âu Lạc, Vạn Xuân, Đại Cồ Việt, Đại Việt, Đại Ngu Và cuối cùng là Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra đời như thế nào? Sau đây chúng ta cùng nghiên cứu điểm 1.

1. Khái quát sự ra đời của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (10 phút)

Câu hỏi: Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng tám diễn ra vào thời gian nào?

Trả lời: Từ ngày 14/8/1945 đến 30/8/1945.

- Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc cách mạng tháng tám thành công.

Ngày 02 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, trình trọng tuyên bố với thế giới nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á ra đời.

Bản *Tuyên ngôn độc lập* của Việt Nam được Hồ Chí Minh soạn thảo, và đọc trước công chúng tại vườn hoa Ba Đình (nay là Quảng trường Ba Đình) ngày 2 tháng 9 năm 1945. Đây được nhiều người xem là bản tuyên ngôn độc lập thứ ba trong lịch sử Việt Nam, sau bài thơ thần *Nam quốc sơn hà* ở thế kỷ 11 và *Bình Ngô đại cáo* của Nguyễn Trãi viết năm 1428.

Bản tuyên ngôn gồm 3 phần:

Phần 1: Cơ sở pháp lý của bản tuyên ngôn.

Phần 2: Cơ sở thực tiễn của bản tuyên ngôn.

Phần 3: Lời tuyên bố độc lập.

Bản Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện lịch sử, một văn bản pháp lý quan trọng bậc nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Với hệ thống lập luận ngắn gọn, chặt chẽ, lý lẽ sắc bén, giọng văn hùng hồn, chứa đựng những

nội dung bất hủ, một cơ sở pháp lý vững chắc không chỉ có giá trị lịch sử, khẳng định mạnh mẽ chủ quyền quốc gia của dân tộc Việt Nam trước toàn thế giới, mà còn có ý nghĩa thời đại sâu sắc mở ra thời kỳ mới của dân tộc ta trên con đường phát triển.

- Ngay sau khi thành lập, Nhà nước công - nông non trẻ phải tiến hành hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.

Dẫn chứng: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trải qua 9 năm (1945 - 1954). Với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động toàn quốc kháng chiến với quyết tâm: Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta lần lượt đánh bại các kế hoạch chiến tranh của thực dân Pháp, giành những thắng lợi to lớn với đỉnh cao là trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ, làm nên thắng lợi “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trải qua 21 năm chiến đấu (1954-1975) với nhiều giai đoạn. Nhân dân ta đã đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới có quy mô lớn, dài ngày nhất, ác liệt và dã man nhất từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng, chúng ta đã giành thắng lợi vẻ vang. Kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

- Ngày 30 tháng 4 năm 1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, kết thúc cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân trong cả nước.

- Một năm sau, năm 1976 nhân dân hai miền Nam - Bắc tiến hành bầu cử Quốc hội, thống nhất đất nước về mặt Nhà nước.

Dẫn chứng: Với không khí là ngày hội lớn của toàn dân Việt Nam, trên 23 triệu cử tri trên cả nước đã nô nức làm nghĩa vụ công dân của mình bầu những đại biểu xứng đáng vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Việt Nam độc lập, thống nhất. Cuộc bầu cử được tiến hành nhanh, gọn và đạt kết quả tốt. Tỷ lệ cử tri đi bầu trong cả nước đạt 98,77%.

- Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VI từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7 năm 1976, tại Hà Nội, Quốc hội đã quyết định đổi tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Định hướng: Qua mục 1, các đồng chí Quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta là một quá trình lịch sử lâu dài, bắt đầu từ khi Bản tuyên ngôn độc lập (02/9/1945) và Hiến pháp năm 1946. Trải qua hơn 80 năm hình

thành và phát triển, Nhà nước ta đã và đang vượt qua rất nhiều thử thách, khó khăn, không ngừng phát triển và hoàn thiện vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Do đó mỗi quân nhân cần phải tích cực nghiên cứu nắm chắc về sự ra đời của Nhà nước ta, trên cơ sở đó xây dựng niềm tin vào các chủ trương, chính sách, trình độ quản lý của Nhà nước đối với công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Vậy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có bản chất như thế nào? Sau đây chúng ta cùng nghiên cứu điểm 2.

2. Bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (10 phút)

Là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Bản chất Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thể hiện:

- Nhà nước mang bản chất giai cấp công nhân.

Tại sao Nhà nước ta lại mang bản chất giai cấp công nhân? Bởi vì:

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, bất cứ nhà nước nào cũng đều là nền chuyên chính của giai cấp thống trị. Giai cấp nào nắm quyền thống trị về kinh tế tất sẽ nắm quyền thống trị về chính trị, thông qua bộ máy nhà nước để duy trì và bảo vệ quyền, địa vị và lợi ích của mình đối với toàn xã hội.

Dẫn chứng: Cho đến nay, đã có 4 kiểu Nhà nước được hình thành: Nhà nước chủ nô, Nhà nước phong kiến, Nhà nước tư sản, Nhà nước vô sản (Nhà nước xã hội chủ nghĩa). Nhà nước chỉ ra đời từ khi xã hội phân chia giai cấp. Trong xã hội nguyên thủy không có phân chia giai cấp, nên trong xã hội nguyên thủy không có Nhà nước. Giai cấp nào thì nhà nước đó. Nhà nước tư sản mang bản chất giai cấp tư sản, bởi vì giai cấp tư sản là giai cấp nắm quyền thống trị. Chẳng hạn như nước Mỹ, Đảng Dân chủ hay Đảng Cộng hòa là hai Đảng lớn thay nhau thống trị nước Mỹ. Hai Đảng này đều là Đảng của giai cấp tư sản.

=> Trong chế độ ta, giai cấp mà đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam giữ vai trò lãnh đạo Nhà nước và toàn xã hội. Vì vậy, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà chúng ta xây dựng tất yếu mang bản chất giai cấp công nhân.

Bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thể hiện: Toàn bộ hoạt động của Nhà nước từ pháp luật, cơ chế, chính sách, đến những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Nhà nước đều thể hiện quan điểm,

lập trường của giai cấp công nhân, nhằm từng bước thực hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân, phục vụ lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn dân tộc.

Ví dụ: Hiến pháp và pháp luật do Nhà nước xây dựng là sự thể chế hóa đường lối chính trị của Đảng, phản ánh đầy đủ lợi ích và nguyện vọng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Nhằm phục vụ cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc.

- Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đồng thời mang tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc.

+ Tính nhân dân của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thể hiện:

Chủ thể của quyền lực nhà nước là nhân dân, nhân dân là người có vị thế cao nhất và có quyền lực cao nhất, chiếm ưu thế thuyết đối và giữ vai trò quyết định đối với toàn xã hội; Nhà nước là của nhân dân, quyền lực thực sự ở nơi dân; chính quyền do nhân dân lập nên và tham gia quản lý; cán bộ, công chức nhà nước là công bộc, là đầy tớ của nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân là bổn phận của nhà nước và cán bộ công chức, viên chức nhà nước.

Dẫn chứng: Trong Hiến pháp năm 2013 quy định rõ: *Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.*

Mục đích tổ chức và hoạt động của nhà nước là phục vụ nhân dân, mọi hoạt động của nhà nước đều hướng vào mục tiêu phục vụ lợi ích của nhân dân lao động, thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân lao động.

Ví dụ: Mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân. Nhân dân có quyền và có trách nhiệm tham gia hoạch định và thi hành các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Như việc ban hành Luật Nghĩa vụ Quân sự (2015) là thể hiện quyền lợi và nghĩa vụ của người công dân đối với Tổ quốc trong lĩnh vực Quốc phòng – An ninh. Trong luật quy định về kéo dài tuổi NVQS của sinh viên đến hết 27 tuổi: Công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi. Đó là sự thể hiện lợi ích của nhân dân.

Nhân dân là nguồn gốc, động lực để phát huy sức mạnh của nhà nước. Nhà nước xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Ví dụ: Trong quá trình chuẩn bị văn kiện cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước. Chỉ trong thời gian từ 15/10 đến đầu tháng 11/2025, đã có 2.501.265 lượt ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện thông qua nhiều hình thức như hội nghị, hệ thống trực tuyến và ứng dụng VNeID.

+ *Tinh dân tộc của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thể hiện:*

Nhà nước ra đời từ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, gắn bó với lợi ích của dân tộc.

Dẫn chứng: Nhà nước ta ra đời từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khi toàn thể Nhân dân Việt Nam đứng lên đấu tranh giành chính quyền, lật đổ ách thống trị của thực dân, phong kiến. Sau thắng lợi đó, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn Độc lập năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Nhà nước thống nhất cộng đồng các dân tộc Việt Nam cùng sinh sống, các dân tộc đều bình đẳng về quyền lợi, nghĩa vụ và có vai trò trong thiết lập và củng cố bộ máy nhà nước.

Ví dụ: Trong công tác chuẩn bị Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, cơ cấu dự kiến của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếp tục bảo đảm sự đại diện của các dân tộc. Theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ít nhất khoảng 18% tổng số đại biểu Quốc hội sẽ là người dân tộc thiểu số trong tổng số 500 đại biểu dự kiến được bầu.

Nhà nước luôn kế thừa và phát huy những truyền thống, bản sắc tốt đẹp của dân tộc và con người Việt Nam.

Ví dụ: Nhà nước luôn quan tâm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc Tây Nguyên. Điển hình như việc bảo tồn Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, di sản đã được UNESCO công nhận. Hằng năm, nhiều địa phương ở Tây Nguyên tổ chức các lễ hội văn hóa cồng chiêng, qua đó góp phần gìn giữ truyền thống, bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc và phát huy giá trị văn hóa dân tộc trong đời sống hiện nay.

Nhà nước luôn có chính sách đúng đắn, quan tâm chăm lo lợi ích mọi mặt cho các dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam và thực hiện đoàn kết dân tộc, coi đoàn kết dân tộc, đoàn kết toàn dân là đường lối chiến lược và động lực to lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dẫn chứng: Cuối năm 2025, Thủ tướng Chính phủ phát động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc huy động các lực lượng, trong đó có quân đội, công an tham gia xây dựng và sửa chữa hàng nghìn ngôi nhà cho Nhân dân miền Trung và Tây Nguyên bị thiệt hại do bão lũ. Qua đó thể hiện rõ chính sách của Đảng, Nhà nước luôn chăm lo đời sống Nhân dân và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

=> Bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc có mối quan hệ chặt chẽ với nhau hợp thành bản chất Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong đó, bản chất giai cấp công nhân giữ vị trí cốt lõi, là hạt nhân chính trị sâu sắc trong các yếu tố cấu thành bản chất Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tính nhân dân, tính dân tộc giữ vị trí quan trọng. Sở dĩ có mối quan hệ chặt chẽ, thống nhất đó là do xuất phát từ sự thống nhất về lợi ích cơ bản của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam.

- Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thể hiện tính dân chủ sâu sắc.

Nhà nước ta là nhà nước dân chủ, bản chất dân chủ của nhà nước được thể hiện ở chỗ Nhà nước thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân, chuyên chính với mọi hành vi xâm phạm quyền tự do, dân chủ và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Ví dụ: Hiện nay, cả nước đang tích cực chuẩn bị cho Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Các cơ quan, tổ chức đang tiến hành hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách cử tri và tuyên truyền để Nhân dân thực hiện quyền bầu cử. Điều đó thể hiện rõ Nhà nước ta bảo đảm để Nhân dân trực tiếp thực hiện quyền làm chủ, lựa chọn những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình trong bộ máy nhà nước.

Nội dung cơ bản nhất của dân chủ xã hội chủ nghĩa là: “tất cả quyền lực của nhà nước thuộc về nhân dân”. Dân chủ gắn liền với quyền làm chủ của nhân dân, dân là gốc, dân là chủ và làm chủ. Dân chủ xã hội chủ nghĩa là đỉnh cao nhất của các nền dân chủ trước đó.

Dẫn chứng: Ở nhiều nước tư bản, quyền lực nhà nước trên danh nghĩa thuộc về Nhân dân nhưng trên thực tế chịu ảnh hưởng rất lớn của các tập đoàn kinh tế và giới tài phiệt thông qua tài trợ chính trị, vận động hành lang. Trong khi đó, ở Việt Nam, mọi quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân; Nhân dân không chỉ bầu ra các cơ quan quyền lực mà còn trực tiếp tham

gia góp ý xây dựng pháp luật, chính sách, tiêu biểu như việc lấy ý kiến rộng rãi khi sửa đổi Luật Đất đai 2024 với hơn 12 triệu lượt ý kiến của Nhân dân. Qua đó thể hiện rõ bản chất dân chủ của Nhà nước ta, bảo đảm quyền làm chủ thực sự của Nhân dân.

Định hướng: Nghiên cứu bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chúng ta khẳng định rằng: Nhà nước ta là Nhà nước mang bản chất giai cấp công nhân Việt Nam, có tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc và thể hiện tính dân chủ sâu sắc. Mỗi đồng chí trên cương vị chức trách của mình tích cực học tập, nâng cao trình độ, hiểu biết sâu sắc về bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, có cái nhìn đúng đắn về Nhà nước XHCN mà Đảng, chủ tịch Hồ chí Minh và nhân dân ta đã xây dựng. Vậy chức năng của Nhà nước ta là gì, chúng ta chuyển sang nghiên cứu điểm 3.

3. Chức năng của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (10 phút)

Xét phạm vi tác động của quyền lực Nhà nước ở tầm vĩ mô, với tư cách là đại biểu cao nhất của chủ quyền quốc gia, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có chức năng đối nội và chức năng đối ngoại.

a) Chức năng đối nội:

- Chức năng quản lý kinh tế:

+ *Vị trí:* Chức năng quản lý kinh tế là chức năng cơ bản của Nhà nước, chức năng này xuất phát từ bản chất của Nhà nước xã hội chủ nghĩa không chỉ là một bộ máy hành chính - cưỡng chế mà còn là một tổ chức quản lý kinh tế - xã hội của nhân dân.

Ví dụ: Hiện nay, Nhà nước đang triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Nhiều dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, quản lý dữ liệu dân cư đã được triển khai rộng rãi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Điều đó cho thấy Nhà nước không chỉ thực hiện chức năng quản lý hành chính mà còn trực tiếp tổ chức, điều hành các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội.

+ *Biểu hiện:*

Nhà nước tạo lập, bảo đảm môi trường lành mạnh để giải phóng các tiềm năng phát triển kinh tế, xây dựng và bảo đảm các điều kiện chính trị, pháp luật, xã hội, tổ chức ổn định cho sự phát triển của tất cả các thành phần kinh tế.

Ví dụ: Ngày 08/01/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết 02/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, tiếp tục tháo gỡ các rào cản về thể chế, tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi cho doanh nghiệp và các thành phần kinh tế phát triển.

Củng cố, phát triển các hình thức sở hữu trên cơ sở bảo đảm vai trò chủ đạo của hình thức sở hữu nhà nước và sở hữu tập thể.

Ví dụ: Nhà nước tiếp tục củng cố và phát triển khu vực kinh tế nhà nước, tiêu biểu như việc các doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò nòng cốt trong nhiều lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế như năng lượng, tài chính, viễn thông. Chẳng hạn Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel đang giữ vai trò chủ lực trong bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển kinh tế và phục vụ quốc phòng, an ninh. Điều đó thể hiện vai trò chủ đạo của sở hữu nhà nước trong nền kinh tế.

Tạo các tiền đề cần thiết cho sự hội nhập kinh tế quốc tế.

Dẫn chứng: Hiện nay Việt Nam đã tham gia khoảng 17 hiệp định thương mại tự do với hơn 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời đang đàm phán FTA với khối EFTA, qua đó mở rộng thị trường và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế.

- Chức năng tổ chức quản lý xã hội:

+ *Vị trí:* Đây là chức năng gắn liền với bản chất giai cấp, tính nhân dân, tính dân tộc của Nhà nước.

+ *Biểu hiện:*

Nhà nước tập trung xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, tất cả vì con người.

Dẫn chứng: Năm 2025, Quốc hội thông qua chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026–2035 với nguồn lực khoảng 423 nghìn tỷ đồng nhằm phát triển nông thôn, giảm nghèo và nâng cao đời sống Nhân dân, thể hiện mục tiêu xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, tất cả vì con người.

Nhà nước coi giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu.

Dẫn chứng: Tháng 12/2024, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nghị quyết xác định khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để phát triển đất nước nhanh và bền vững, qua đó tiếp tục khẳng định quan điểm của Đảng và Nhà nước ta coi giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ là quốc sách hàng đầu.

Nhà nước xây dựng và thực hiện chính sách bảo tồn văn hóa dân tộc, tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa của nhân loại; chủ động tìm các biện pháp để giải quyết các tệ nạn xã hội.

Ví dụ: Năm 2026, tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên với nhiều hoạt động như phục dựng các lễ hội truyền thống của người Bahnar, Jrai; mở các lớp truyền dạy đánh cồng chiêng cho thanh thiếu niên; tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa và Lễ hội cồng chiêng quốc tế. Qua đó góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh trong cộng đồng.

Nhà nước tạo điều kiện để mỗi công dân đều có việc làm, khuyến khích mở rộng sản xuất, thu hút sức lao động; tích cực trong việc giải quyết vấn đề thất nghiệp; xây dựng chính sách thu nhập hợp lý, điều tiết mức thu nhập giữa những người có thu nhập cao sang những người có thu nhập thấp qua các chính sách về thuế.

Dẫn chứng: Theo số liệu của cơ quan thống kê nhà nước, năm 2025 Việt Nam có khoảng 52,4 triệu người có việc làm, tăng hơn 578 nghìn người so với năm 2024, và tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động chỉ khoảng 2,22%, thuộc nhóm thấp trong khu vực. Điều đó cho thấy Nhà nước đã thực hiện nhiều chính sách phát triển kinh tế, thu hút đầu tư và mở rộng sản xuất để tạo việc làm, nâng cao thu nhập và bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động.

Nhà nước xây dựng và thực hiện các chính sách nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với những người có công, người về hưu, người già yếu cô đơn...; xây dựng, thực hiện chính sách chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Dẫn chứng: Từ ngày 01/7/2024, Chính phủ đã điều chỉnh mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng lên 2.789.000 đồng/tháng theo Nghị định 77/2024/NĐ-CP. Chính sách này góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Nhà nước trong việc chăm lo đời sống và bảo đảm an sinh xã hội cho Nhân dân.

- Chức năng giữ vững an ninh - chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ các quyền tự do, dân chủ của công dân.

+ **Vị trí:** Đây là một trong những chức năng quan trọng của Nhà nước xã hội chủ nghĩa trong tất cả các giai đoạn phát triển.

+ **Biểu hiện:**

Nhà nước phải tăng cường sức mạnh về mọi mặt, sử dụng các hình thức và phương pháp để giữ vững sự ổn định chính trị, kiên quyết chống lại những ý đồ, hành vi nhằm gây mất ổn định an ninh - chính trị của đất nước.

Ví dụ: Năm 2025, trước thềm Đại hội XIV của Đảng, lực lượng an ninh đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Bình tại Huế vì hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Việc xử lý nghiêm các hành vi này góp phần giữ vững ổn định chính trị và bảo đảm an ninh cho các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Bảo vệ và bảo đảm các quyền tự do, dân chủ của công dân. Xác lập cơ chế pháp lý hữu hiệu nhằm bảo đảm cho các quyền tự do, dân chủ của công dân được thực hiện trên thực tế.

Dẫn chứng: Trong năm 2025, nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức hàng nghìn hội nghị nhân dân để lấy ý kiến về các vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh. Đồng thời, Nhà nước cũng phát triển các nền tảng số như Cổng Dịch vụ công Quốc gia để người dân gửi kiến nghị, phản ánh và thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến. Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ Việt Nam, đến năm 2025 cổng dịch vụ công đã cung cấp hơn 4.000 dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận hàng triệu hồ sơ mỗi năm, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi xâm phạm đến các quyền tự do, dân chủ của công dân.

Ví dụ: Nhà nước kiên quyết phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân. Điển hình, năm 2025, Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án, bắt giữ nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để thu thập, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân của hàng chục nghìn người dân, xâm phạm nghiêm trọng quyền bí mật đời sống riêng tư của công dân được pháp luật bảo vệ. Các đối tượng bị xử lý theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”. Vụ việc cho thấy Nhà nước luôn chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trong môi trường xã hội và không gian mạng.

Bảo vệ trật tự, an toàn xã hội, giữ vững kỷ cương, kết hợp sức mạnh của Nhà nước với sức mạnh của xã hội để ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phạm.

Dẫn chứng: Nhà nước không ngừng tăng cường các biện pháp bảo vệ trật tự, an toàn xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và

toàn dân trong phòng, chống tội phạm. Điển hình, năm 2025, Bộ Công an Việt Nam triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc, qua đó phát hiện và xử lý hàng nghìn vụ việc liên quan đến tội phạm hình sự, ma túy và tội phạm sử dụng công nghệ cao. Riêng trong lĩnh vực tội phạm công nghệ cao, nhiều đường dây lừa đảo xuyên quốc gia đã bị triệt phá, góp phần bảo vệ tài sản của người dân và giữ vững trật tự, an toàn xã hội. Kết quả này thể hiện rõ vai trò của Nhà nước trong việc tổ chức lực lượng, đồng thời huy động sự tham gia của quần chúng nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

b) Chức năng đối ngoại.

Chức năng đối ngoại thể hiện vai trò của nhà nước trong quan hệ với các nhà nước và dân tộc khác.

Ví dụ: Trong năm 2025, Nhà nước Việt Nam tiếp tục thực hiện hiệu quả chức năng đối ngoại thông qua việc mở rộng và làm sâu sắc quan hệ hợp tác quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Việt Nam hiện đã thiết lập quan hệ ngoại giao với hơn 190 quốc gia, tham gia trên 70 tổ chức quốc tế và khu vực, đồng thời là thành viên tích cực của 17 Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, RCEP, qua đó mở rộng thị trường xuất khẩu, thu hút đầu tư và nâng cao vị thế quốc gia. Bên cạnh đó, Việt Nam tiếp tục tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, góp phần bảo vệ hòa bình, an ninh quốc tế, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của Nhà nước Việt Nam trong quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế toàn diện.

Chức năng đối ngoại của Nhà nước ta được thể hiện các nội dung sau:

- Chức năng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa:

+ **Vị trí:** Đây là một trong những chức năng cơ bản của Nhà nước nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

+ **Biểu hiện:** Nhà nước tập trung xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Ví dụ: Quân đội ta đã đưa vào trang bị các dòng súng tiểu liên thế hệ mới như STV-215, STV-380 và STV-022 do Việt Nam nghiên cứu, sản xuất trên nền tảng cải tiến hiện đại. Các loại súng này có độ chính xác cao, độ bền tốt, phù hợp điều kiện tác chiến của bộ binh, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.

Xây dựng một nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, thực hiện chính sách giáo dục quốc phòng và an ninh cho toàn dân, thực hiện chế độ nghĩa vụ

quân sự, thực hiện chính sách hậu phương quân đội; công tác đối ngoại quốc phòng...

Ví dụ: Năm 2025, Nhà nước tiếp tục xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân thông qua việc thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 và đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức theo Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh 2013 cho các đối tượng trên toàn quốc. Việt Nam duy trì hiệu quả hoạt động của lực lượng gìn giữ hòa bình tại các Phái bộ của Liên Hợp Quốc, đồng thời phát huy kết quả từ Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 để mở rộng hợp tác quốc phòng với nhiều quốc gia. Những hoạt động đó góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

- Chức năng củng cố, mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

Nhà nước thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ đối ngoại; phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hoá và vị thế của đất nước. Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi. Chủ động, tích cực đóng góp vào hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững trên tinh thần là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; tham gia chủ động, có trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế.

Dẫn chứng: Tính đến năm 2025, Việt Nam đã cử hơn 1.100 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi và khu vực Abyei; hiện duy trì khoảng 270–300 quân nhân và công an đang làm nhiệm vụ. Việt Nam cũng tích cực tham gia các cơ chế của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và mở rộng quan hệ đối tác chiến lược với nhiều nước. Những con số đó thể hiện rõ vai trò là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự quản lý tập trung của Nhà nước đối với các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Trên cơ sở vừa hợp tác, vừa đấu tranh, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế vì lợi ích quốc gia - dân tộc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại, phối hợp chặt chẽ với quốc phòng, an ninh, các ngành, các cấp, các địa phương chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung

đột, tạo lập và giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; tranh thủ các nguồn lực và điều kiện thuận lợi bên ngoài cho sự phát triển đất nước. Triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các hoạt động đối ngoại trên cả 3 trụ cột: Đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp với đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao.

Dẫn chứng: Việt Nam đã nâng cấp và mở rộng quan hệ với 17 đối tác quốc tế, đưa tổng số đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và quan hệ tương đương lên 42 nước, đồng thời thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với 194 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong năm 2025, Việt Nam cũng ký kết gần 350 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, an ninh, khoa học – công nghệ và văn hóa, tăng 2,5 lần so với 2024, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân để tranh thủ nguồn lực bên ngoài và bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc. Các hoạt động đối ngoại này góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định và nâng cao vị thế Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

Định hướng: Mỗi quân nhân cần phải nhận thức sâu sắc về chức năng của Nhà nước ta, từ đó phát huy quyền làm chủ của mình trong tham gia xây dựng chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo của Nhà nước và chính quyền địa phương. Tiếp theo, chúng ta chuyển sang nghiên cứu mục 4.

4. Những đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam (15 phút)

- Một là, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân, mọi quyền lực Nhà nước đều thuộc về nhân dân.

Nhân dân là chủ thể tối cao và duy nhất của quyền lực Nhà nước. Toàn bộ quyền lực Nhà nước đều bắt nguồn từ nhân dân, do nhân dân ủy quyền cho bộ máy Nhà nước thực hiện, nhằm phụng sự lợi ích của nhân dân.

Bộ máy Nhà nước thừa hành ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đội ngũ cán bộ, công chức Nhà nước là công bộc của nhân dân.

Nhà nước do chính nhân dân lập ra thông qua chế độ bầu cử dân chủ, đảm bảo tính chính đáng của chính quyền khi tiếp nhận sự ủy quyền về quyền lực từ nhân dân.

Dẫn chứng: Hiến pháp năm 2013 khẳng định rõ “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”, toàn bộ quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân. Thực tế, trong cuộc bầu cử đại

biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021–2026, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt **99,60%**, thể hiện quyền làm chủ trực tiếp của Nhân dân trong việc lựa chọn, ủy quyền cho cơ quan quyền lực nhà nước. Thông qua đó, Nhân dân thực hiện quyền lực của mình bằng cả hình thức dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện, bảo đảm mọi hoạt động của Nhà nước đều hướng tới phục vụ lợi ích của Nhân dân.

- Hai là, Nhà nước tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp, tôn trọng và bảo vệ Hiến pháp.

Trong Nhà nước pháp quyền, ý chí của nhân dân được xác lập một cách tập trung nhất, đầy đủ nhất và cao nhất bằng Hiến pháp. Hiến pháp được coi là Đạo luật cơ bản, có hiệu lực pháp lý cao nhất, quy định chế độ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cơ cấu, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan Nhà nước. Sự hiện diện của Hiến pháp là điều kiện quan trọng nhất bảo đảm sự ổn định xã hội và sự an toàn của người dân. Những quan điểm lớn, những nội dung cơ bản của Hiến pháp là cơ sở pháp lý quan trọng cho sự duy trì quyền lực Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân.

Ví dụ: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định rõ tại Điều 119: Hiến pháp là luật cơ bản của Nhà nước và mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp. Trên cơ sở đó, năm 2023, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Đất đai 2024 nhằm cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp về chế độ sở hữu toàn dân về đất đai và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Điều này cho thấy Hiến pháp không chỉ mang tính nguyên tắc mà được cụ thể hóa bằng hệ thống pháp luật, bảo đảm quyền lực nhà nước thực sự thuộc về Nhân dân và phục vụ Nhân dân.

- Ba là, Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, bảo đảm vị trí tối thượng của pháp luật trong đời sống xã hội, đồng thời coi trọng giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân, tổ chức.

Hệ thống pháp luật của Việt Nam là kết quả của sự thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa giáo dục khoa học, đối nội, đối ngoại; thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân, phù hợp với hiện thực khách quan, bảo đảm thực thi dân chủ xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội.

Ví dụ: Chủ trương bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được thể chế hóa bằng việc Quốc hội Việt Nam thông qua Luật Bảo hiểm xã hội 2024. Luật mới mở rộng diện bao phủ bảo hiểm

xã hội, bổ sung chính sách trợ cấp hưu trí xã hội cho người cao tuổi không có lương hưu, góp phần bảo đảm công bằng và tiến bộ xã hội. Điều đó thể hiện rõ hệ thống pháp luật Việt Nam là sự cụ thể hóa đường lối của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Nhà nước bảo đảm cho mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật; các tổ chức đảng, cơ quan Nhà nước, đoàn thể... đều phải hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật. Vì vậy, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là lối sống có trật tự và lành mạnh nhất của xã hội. Tất cả các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và mọi công dân đều phải nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

Ví dụ: Ngày 02/3/2026, lực lượng thuộc Cục Cảnh sát giao thông (C08), Bộ Công an đã xử phạt hành chính chiếc ô tô biển xanh BKS 36A-00017 thuộc quản lý của UBND xã Kim Tân (Thanh Hóa) tổng số hơn 38,2 triệu đồng vì chở hàng công kênh, hết hạn đăng kiểm gần 9 tháng và chưa sang tên, sau khi người dân phản ánh đến cơ quan chức năng. Hành vi này bị xử lý nghiêm minh cho thấy bất cứ tổ chức, cá nhân nào sử dụng phương tiện công cũng phải chấp hành Hiến pháp và pháp luật, không có “ngoại lệ” trong việc thực thi trật tự, an toàn xã hội.

- Bốn là, Nhà nước tôn trọng và bảo vệ quyền con người, các quyền và tự do của công dân, giữ vững mối liên hệ giữa Nhà nước và công dân, giữa Nhà nước và xã hội.

Vấn đề bảo đảm quyền con người, quyền công dân, mở rộng và bảo đảm quyền dân chủ, nâng cao trách nhiệm pháp lý giữa Nhà nước và công dân, giữa công dân với Nhà nước luôn được Đảng ta dành sự quan tâm đặc biệt, không ngừng nâng cao đời sống, hạnh phúc của nhân dân. Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định: “Quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”, nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phải thực sự xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân; lấy việc tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo và mục tiêu phấn đấu”.

Dẫn chứng: Theo báo cáo tình hình kinh tế – xã hội năm 2025, tính đến 30/12/2025, hệ thống dịch vụ công trực tuyến quốc gia đã xử lý hơn 94,334 triệu hồ sơ trực tuyến và có gần 636,950 triệu hồ sơ được đồng bộ trạng thái trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, với 1,329 thủ tục công trực tuyến dành cho công dân (672 dịch vụ đầy đủ online). Nhờ đó, việc giải quyết thủ tục hành chính trở nên nhanh, thuận tiện hơn, bảo đảm quyền tiếp cận dịch vụ công của mọi công

dân, thể hiện sự minh bạch, công bằng trong thực thi pháp luật và nâng cao trách nhiệm pháp lý của Nhà nước đối với người dân.

- Năm là, quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát chặt chẽ giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện các quyền: lập pháp, hành pháp và tư pháp.

+ Quyền lập pháp là quyền xây dựng luật và ban hành những văn bản luật; do Quốc hội tiến hành.

Ví dụ: Luật Trí tuệ nhân tạo được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6, khóa XV và có hiệu lực từ 01/3/2026. Đây là Luật đầu tiên của Việt Nam quy định toàn diện về phát triển, quản lý, ứng dụng và trách nhiệm pháp lý của hệ thống trí tuệ nhân tạo; đồng thời bảo đảm các quyền, lợi ích của người dân trong môi trường số. Việc ban hành luật này là minh chứng cụ thể cho quyền lập pháp của Quốc hội trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

+ Quyền hành pháp do các cơ quan hành chính Nhà nước thực thi để đảm bảo hoàn thành chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước. Quyền hành pháp bao gồm hai quyền: quyền lập quy và quyền hành chính.

Quyền lập quy là quyền ban hành những văn bản pháp quy dưới luật, để cụ thể hóa luật pháp do các cơ quan lập pháp ban hành.

Quyền hành chính là quyền tổ chức quản lý, điều hành tất cả các mặt, các quan hệ xã hội bằng cách sử dụng quyền lực Nhà nước. Quyền hành chính bao gồm các quyền về tổ chức nhân sự trong cơ quan hành chính, quyền tổ chức thực thi và áp dụng pháp luật trong các mối quan hệ giữa tổ chức với cá nhân, tổ chức với tổ chức và giữa các cá nhân với nhau.

+ Quyền tư pháp là quyền bảo vệ luật pháp, đảm bảo cho pháp luật được thực hiện và chống lại các hành vi vi phạm pháp luật. Quyền tư pháp do Tòa án và Viện Kiểm sát tiến hành.

Dẫn chứng: Năm 2024, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC, tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Quyết cùng các đồng phạm về tội thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong vụ án này, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo đúng quy định. Đây là minh chứng cụ thể cho việc Tòa án và Viện Kiểm sát thực hiện quyền tư pháp nhằm bảo vệ pháp luật, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

- Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Công sản Việt Nam lãnh đạo.

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân là một tất yếu khách quan.

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động.

Đảng quyết định phương hướng chính trị của Nhà nước, bảo đảm cho Nhà nước ta thực sự là tổ chức thực hiện quyền lực của nhân dân, thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, thực hiện thành công công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước theo nguyên tắc tập trung dân chủ, có sự phân công, phân cấp, đồng thời bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Trung ương.

Nhà nước tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội trên tất cả các lĩnh vực.

Dẫn chứng: Ngày 03/2/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc thành lập Đảng bộ Chính phủ trực thuộc Trung ương, thể hiện sự lãnh đạo thống nhất của Đảng trong tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước theo Hiến pháp và pháp luật.

5. Tổ chức bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (10 phút)

Tổ chức bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được hiến định tại Hiến pháp năm 2013 gồm: Quốc hội; Chủ tịch nước; Chính phủ; Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân; chính quyền địa phương; Hội đồng bầu cử quốc gia và Kiểm toán nhà nước.

a) Quốc hội

Câu hỏi: Chủ tịch Quốc hội hiện nay là đồng chí nào?

Trả lời: Đồng chí Trần Thanh Mẫn

*** Quốc hội là cơ quan đại biểu dân cử cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.** Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

Nhiệm kỳ của mỗi khóa Quốc hội là 5 năm. Hoạt động của Quốc hội thông qua kỳ họp là chủ yếu. Quốc hội họp công khai, mỗi năm 02 kỳ. Trường hợp Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội yêu cầu thì Quốc hội họp bất thường. Ủy ban Thường vụ Quốc hội triệu tập kỳ họp Quốc hội.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội được quy định tại Điều 70, Chương V (Quốc hội), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

* Quốc hội gồm: Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của Quốc hội, bao gồm Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên. Số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Quốc hội quyết định. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được quy định tại Điều 74, Chương V (Quốc hội), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

Chủ tịch Quốc hội chủ tọa các phiên họp của Quốc hội; ký chứng thực Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; lãnh đạo công tác của Ủy ban thường vụ Quốc hội; tổ chức thực hiện quan hệ đối ngoại của Quốc hội; giữ quan hệ với các đại biểu Quốc hội. Các Phó Chủ tịch Quốc hội giúp Chủ tịch Quốc hội làm nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Quốc hội.

- Hội đồng dân tộc gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên. Chủ tịch Hội đồng dân tộc do Quốc hội bầu; các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng dân tộc do Ủy ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn. Hội đồng Dân tộc nghiên cứu và kiến nghị với Quốc hội về công tác dân tộc; thực hiện quyền giám sát việc thi hành chính sách dân tộc, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Ủy ban của Quốc hội gồm Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên. Chủ nhiệm Ủy ban do Quốc hội bầu; các Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên Ủy ban do Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn. Ủy ban của Quốc hội thẩm tra dự án luật, kiến nghị về luật, dự án khác được Quốc hội hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao; thực hiện quyền giám sát trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn do luật định; kiến nghị những vấn đề thuộc phạm vi hoạt động của Ủy ban. Việc thành lập, giải thể Ủy ban của Quốc hội do Quốc hội quyết định.

b) Chủ tịch nước

Câu hỏi: Chủ tịch nước hiện nay là đồng chí nào?

Trả lời: Đồng chí Lương Cường.

Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số các đại biểu Quốc hội. Chủ tịch nước chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội. Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khóa mới bầu ra Chủ tịch nước. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước được quy định tại Điều 88, Chương VI (Chủ tịch nước), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

Phó Chủ tịch nước giúp Chủ tịch nước thực hiện nhiệm vụ và có thể được Chủ tịch nước ủy nhiệm thay Chủ tịch nước thực hiện một số nhiệm vụ. Phó Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội. Khi Chủ tịch nước không làm việc được trong thời gian dài thì Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước. Trong trường hợp khuyết Chủ tịch nước thì Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.

c) Chính phủ

Câu hỏi: Thủ tướng Chính phủ hiện nay là ai?

Trả lời: Đồng chí Phạm Minh Chính

* Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác trước Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.

Nhiệm kỳ của Chính phủ theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chính phủ tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khóa mới thành lập Chính phủ. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ được quy định tại Điều 96, Chương VII (Chính phủ), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

* Chính phủ gồm: Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

- *Thủ tướng Chính phủ* là người đứng đầu Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Quốc hội về hoạt động của Chính phủ và những nhiệm vụ được giao; báo cáo công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước. Thủ tướng Chính phủ do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ được quy định tại Điều 98, Chương VII (Chính phủ), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

Phó Thủ tướng Chính phủ giúp Thủ tướng Chính phủ làm nhiệm vụ theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ được phân công. Khi Thủ tướng Chính phủ vắng mặt, một Phó Thủ tướng Chính phủ được Thủ tướng Chính phủ ủy nhiệm thay mặt Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo công tác của Chính phủ.

- *Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ* là thành viên Chính phủ và là người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ, lãnh đạo công tác của bộ, cơ quan ngang bộ; chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực được phân công; tổ chức thi hành và theo dõi việc thi hành pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc. Chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và Quốc hội về ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách, cùng các thành viên khác của Chính phủ chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Chính phủ. Hiện nay, ở nước ta có 14 bộ; 3 cơ quan ngang bộ và 8 cơ quan trực thuộc Chính phủ:

- *14 bộ gồm:* Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ Ngoại giao; Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính; Bộ Công thương; Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bộ Xây dựng; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

- *3 cơ quan ngang bộ gồm:* Thanh tra Chính phủ; Văn phòng Chính phủ; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- *8 cơ quan trực thuộc Chính phủ gồm:* Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Thông Tấn xã Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Đài Truyền hình Việt Nam; Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

d) Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân

* *Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp.* Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hệ thống tổ chức tòa án gồm: Tòa án Nhân dân Tối cao; Tòa án nhân dân cấp cao; Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tòa án nhân dân khu vực; tòa án chuyên biệt; tòa án quân sự.

* *Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.* Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà

nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Hệ thống tổ chức Viện kiểm sát gồm: Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Viện kiểm sát nhân dân khu vực; Viện kiểm sát quân sự các cấp (Viện kiểm sát quân sự Trung ương; Viện kiểm sát quân sự khu vực; Viện kiểm sát quân sự quân khu).

đ) Chính quyền địa phương

Chính quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (đặc khu) do luật định.

* *Hội đồng nhân dân* các cấp được tổ chức ở các đơn vị hành chính địa phương, bao gồm: tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương); xã (phường, đặc khu); là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân địa phương, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương theo luật định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

* *Ủy ban nhân dân* ở cấp chính quyền địa phương do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên. Ủy ban nhân dân tổ chức việc thi hành Hiến pháp và pháp luật ở địa phương; tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân và thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan nhà nước cấp trên giao.

e) Hội đồng bầu cử quốc gia

** Hội đồng bầu cử quốc gia là cơ quan do Quốc hội thành lập, có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.*

** Hội đồng bầu cử quốc gia gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên.*

f) Kiểm toán nhà nước

* Kiểm toán nhà nước là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công.

* *Hệ thống kiểm toán Nhà nước:* Tổng kiểm toán Nhà nước; các đơn vị tham mưu thuộc bộ máy điều hành (Văn phòng; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Tổng hợp; Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán; Vụ Pháp chế; Vụ Hợp tác quốc tế; Thanh tra); các đơn vị Kiểm toán nhà nước chuyên ngành (8 ngành); các đơn vị Kiểm toán nhà nước khu vực (12 khu vực); các đơn vị sự nghiệp công lập (trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Trung tâm Tin học, Báo Kiểm toán).

Định hướng: Qua học tập mục I, chúng ta thấy rằng Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thành lập ngày 02/9/1945 do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo Là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Qua đây đề nghị mỗi đồng chí cần nhận thức sâu sắc về vai trò, bản chất, chức năng của Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sẵn sàng đấu tranh với mọi biểu hiện, luận điệu xuyên tạc của kẻ thù, nhất là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam... Vậy phương hướng xây dựng Nhà nước Việt Nam trong những năm tiếp theo như thế nào, tôi cùng các đồng chí chuyển sang nghiên cứu mục II: Tình hình và phương hướng xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

II. TÌNH HÌNH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (80 phút)

1. Tình hình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

a) Ưu điểm

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng khẳng định: “Việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo ngày càng quyết liệt, toàn diện, đồng bộ hơn. Bộ máy nhà nước đã được sắp xếp theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Nền hành chính quốc gia được cải cách theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Tư duy xây dựng pháp luật có nhiều đổi mới; hệ thống pháp luật tiếp tục được hoàn thiện đồng bộ hơn. Công tác tổ chức thực hiện pháp luật có nhiều tiến bộ”. Cụ thể như sau:

- Mô hình Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam không ngừng được hoàn thiện, vận hành theo cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, góp phần quan trọng vào thành tựu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực thi nhất quán nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân đã được tạo dựng về cơ bản. Quyền lực nhà nước là thống nhất, được phân công hợp lý, được giới hạn chặt chẽ hơn bằng Hiến pháp và luật.

- Việc thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về tổ chức và hoạt động của Quốc hội trong Hiến pháp và hệ thống pháp luật ngày càng đầy đủ, gắn liền với quá trình đổi mới về cơ cấu tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Công tác lập pháp có sự cải tiến, hoàn thiện qua các nhiệm kỳ Quốc hội. Việc quyết định vấn đề quan trọng của đất nước đã được Quốc hội thực hiện ngày càng có kết quả tốt hơn. Hoạt động giám sát của Quốc hội có nhiều đổi mới, chất lượng và hiệu quả được nâng cao.

- Sau khi thiết chế Chủ tịch nước được quy định trở lại từ Hiến pháp năm 1992, vị trí, vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước đã được quy định khá đầy đủ trong Hiến pháp và một số đạo luật có liên quan. Trên cơ sở các quy định của Hiến pháp và luật, Chủ tịch nước đã thực hiện đầy đủ và có hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn của mình, khẳng định vị trí, vai trò là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại.

- Tổ chức bộ máy Chính phủ được sắp xếp, kiện toàn ngày càng tinh gọn, ít đầu mối hơn theo mô hình bộ quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực trên phạm vi toàn quốc; chất lượng được nâng lên; hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Việc phân định thẩm quyền Trung ương và địa phương được quan tâm xử lý. Tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương có những đổi mới bước đầu theo chiều hướng tích cực, vai trò của Hội đồng nhân dân từng bước được đề cao. Cải cách hành chính, tập trung vào cải cách thủ tục hành chính được quan tâm đẩy mạnh, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng cho phát triển kinh tế - xã hội.

- Tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân có nhiều đổi mới quan trọng, phù hợp hơn với vị trí hiến định là “cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp”. Tổ chức và hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân tiếp tục được kiện toàn phù hợp hơn, thực hiện có hiệu quả chủ trương “tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra” và “nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa”, chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm. Tổ chức và hoạt động của Cơ quan điều tra được kiện toàn theo hướng tập trung, thống nhất, chuyên sâu, chuyên trách. Tổ chức và hoạt động của các cơ quan thi

hành án được kiện toàn và nâng cao hiệu quả. Lĩnh vực hỗ trợ tư pháp và trợ giúp pháp lý được quan tâm phát triển cả về mặt thể chế và thực tiễn tổ chức và hoạt động.

- Việc thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng thành pháp luật ngày càng được thực hiện đầy đủ và hiệu quả hơn. Các lĩnh vực của hệ thống pháp luật Việt Nam được quan tâm xây dựng, rà soát và hoàn thiện. Quy trình, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật được hoàn thiện với nhiều đổi mới. Công tác tổ chức thực hiện pháp luật bảo đảm gắn kết chặt chẽ hơn với công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Việc triển khai thi hành pháp luật đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện nghiêm túc. Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật được tăng cường.

- Hoàn thiện hơn thể chế quản lý cán bộ, công chức. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đã được đổi mới theo hướng phù hợp với các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng và yêu cầu nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước được xây dựng theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp; chất lượng đội ngũ cán bộ không ngừng được nâng lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ.

- Công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong bộ máy nhà nước được triển khai tích cực bằng nhiều biện pháp, đạt nhiều kết quả, rất quan trọng, đồng bộ cả phòng và chống, cả ở Trung ương và địa phương.

- Vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên, các tổ chức xã hội tham gia đóng góp, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền không ngừng được nâng lên; dân chủ xã hội chủ nghĩa tiếp tục được coi trọng; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đã thể hiện được vai trò trung tâm phát huy dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân, nhất là trong công tác bầu cử, xây dựng pháp luật, giám sát, phản biện xã hội.

b) Hạn chế

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng chỉ rõ: “Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vẫn còn có mặt hạn chế. Sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp có mặt chưa rõ ràng, thiếu chặt chẽ; hiệu lực, hiệu quả kiểm soát quyền lực nhà nước chưa cao. Hệ thống pháp luật chưa đồng bộ, còn một số quy định chồng chéo, mâu thuẫn, không phù hợp với thực tiễn; tổ chức thi hành pháp luật còn chưa tốt, cải cách thủ tục hành chính vẫn còn nhiều vướng mắc. Việc tiếp nhận và giải quyết kiến nghị của người dân và doanh nghiệp tại một số bộ, ngành,

chính quyền địa phương còn chậm, chưa thỏa đáng, gây nên những bức xúc kéo dài”. Cụ thể như sau:

- Cơ cấu đại biểu Quốc hội nhiều nhiệm kỳ không có thay đổi căn bản. Chất lượng của đại biểu Quốc hội chưa đồng đều, có trường hợp còn nặng về cơ cấu hơn là về chất lượng. Tính chuyên nghiệp và sự gắn kết với cử tri khu vực bầu cử của một số đại biểu còn chưa cao; điều kiện để đảm bảo hoạt động của đại biểu còn hạn chế. Kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng luật có lúc chưa nghiêm. Quy trình, cách thức xây dựng luật, chất lượng một số luật có mặt chưa đáp ứng yêu cầu.

- Các quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của Chính phủ với tư cách là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan thực hiện quyền hành pháp, cơ quan chấp hành của Quốc hội, nhất là trong mối quan hệ với các cơ quan thực hiện quyền lập pháp, tư pháp còn chưa đủ rõ. Phân cấp, phân quyền giữa Trung ương và địa phương và giữa các cấp chính quyền địa phương vẫn còn chưa khoa học, hiệu quả, còn tình trạng tập trung nhiều ở Trung ương. Hoạt động của hội đồng nhân dân có lúc, có nơi còn hình thức, hiệu quả chưa cao.

- Cơ chế bảo đảm sự độc lập của Tòa án theo thẩm quyền xét xử, Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật chưa hoàn thiện; đội ngũ cán bộ, công chức tòa án còn thiếu. Nhiều cơ quan, đơn vị điều tra thiếu điều tra viên; chế độ, chính sách đối với lực lượng Điều tra viên chưa thật sự phù hợp. Công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng chưa đạt hiệu quả cao. Hệ thống pháp luật còn một số quy định chưa thống nhất, thiếu tính thực tiễn, còn có kẽ hở, chồng chéo.

- Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, kể cả đội ngũ lãnh đạo, quản lý ở một số ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, địa phương còn hạn chế, thiếu tính chuyên nghiệp. Công tác cán bộ còn nhiều hạn chế. Chính sách tiền lương còn bất cập. Cơ chế kiểm soát quyền lực chưa hoàn thiện; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tuy có giảm, nhưng diễn biến còn phức tạp. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên, các tổ chức xã hội tham gia đóng góp, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền chưa phát huy đầy đủ; quyền con người, quyền công dân có mặt chưa được phát huy đầy đủ, có lúc, có nơi còn bị vi phạm.

2. Phương hướng tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam (30 phút)

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định: “*Xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị; luôn phải đặt trong tổng thể công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; có hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, được thực hiện nghiêm minh; bảo đảm và bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân. Nghiên cứu sửa đổi tổng thể Hiến pháp năm 2013 phù hợp với thực tiễn, yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới*”. Cụ thể như sau:

- Tiếp tục xây dựng Quốc hội thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; phát huy tính dân chủ, pháp quyền, hiện đại, chuyên nghiệp, khoa học, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước; phát huy vai trò, trách nhiệm giải thích pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đổi mới tư duy, hoàn thiện phương thức và quy trình xây dựng pháp luật bảo đảm tính chuyên nghiệp, khoa học, kịp thời, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới.

- Tiếp tục hoàn thiện thiết chế Chủ tịch nước trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thực hiện có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Chủ tịch nước được hiến định trong Hiến pháp.

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Phát huy vai trò của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ trong xây dựng thể chế phát triển, chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển, quản lý vĩ mô, cơ chế phân cấp, phân quyền, phân công, phối hợp và kiểm tra, giám sát. Tiếp tục đổi mới, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, giảm mạnh các thủ tục hành chính trong hoạt động của Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương.

- Tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế, mối quan hệ công tác giữa các cấp chính quyền. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo hướng tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương với phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Tiếp tục hoàn thiện việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, khai thác hiệu quả không gian phát triển, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa

phương, vùng phù hợp với đặc thù từng địa bàn, gắn với yêu cầu phát triển vùng, liên kết vùng.

- Tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và hoạt động hiệu lực, hiệu quả của hệ thống Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân; tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật, các thiết chế trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hỗ trợ tư pháp và các thiết chế khác, góp phần xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; nâng cao hiệu quả các cơ chế giải quyết tranh chấp ngoài tòa án. Tiếp tục đổi mới tổ chức và cơ chế hoạt động để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của Kiểm toán Nhà nước.

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, công bằng, dân chủ, minh bạch, khả thi, ổn định để tạo lập nền tảng cho hệ thống quản lý, quản trị phát triển hiện đại, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển các lĩnh vực mới, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc; khơi dậy, phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh và nguồn lực, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, chú trọng công tác giải thích pháp luật, hướng dẫn áp dụng pháp luật, bảo đảm việc hiểu, áp dụng pháp luật một cách thống nhất.

- Xây dựng hệ thống quản lý nhà nước, quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả, phục vụ và kiến tạo phát triển, xây dựng chính phủ số, chính quyền số. Nâng cao hiệu quả liên kết vùng; tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền một cách khoa học, hợp lý, đi đôi với nâng cao trách nhiệm, gắn với bảo đảm nguồn lực, phù hợp với năng lực thực hiện nhiệm vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát; bảo đảm sự quản lý thống nhất của Trung ương, đồng thời phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của địa phương.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, nhất là cấp chiến lược và cấp cơ sở, có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn, thực sự chuyên nghiệp, liêm chính, thực hiện nghiêm trách nhiệm và đạo đức công vụ. Có chính sách đãi ngộ, chế độ tiền lương, thu nhập bảo đảm đời sống để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác, liêm chính, công tâm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

3. Trách nhiệm của hạ sĩ quan - binh sĩ trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam (35 phút)

- Mỗi quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam cần nhận thức sâu sắc sự cần thiết và phát huy tinh thần, trách nhiệm của mình trong tham gia xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ví dụ: Tham gia tích cực vào các hoạt động của đơn vị, thường xuyên học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, kiến thức thực tiễn để áp dụng vào trong quá trình phục vụ tại ngũ góp phần xây dựng đơn vị, quân đội vững mạnh.

Liên hệ: Khi đơn vị chúng ta thực hiện nhiệm vụ A2, mỗi quân nhân phải nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao giữ vững chế độ, an ninh chính trị quốc gia góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

- Nhận thức sâu sắc bản chất, chức năng, đặc trưng, phương hướng xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trên cơ sở đó xây dựng niềm tin vào các chủ trương, chính sách, trình độ quản lý của Nhà nước đối với công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ví dụ: Từng đồng chí phải ra sức học tập, nghiên cứu nắm chắc bản chất, chức năng, thấy được tính ưu việt, bản chất tốt đẹp của Nhà nước ta. Từ đó, xây dựng niềm tin vào chủ trương, chính sách, năng lực quản lý, tổ chức của Nhà nước trong thực hiện cách chức năng, nhiệm vụ được nhân dân giao phó.

Liên hệ: Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải tích cực học tập để có nhận thức sâu sắc bản chất, chức năng của Nhà nước, phải tin tưởng tuyệt đối vào các chủ trương, chính sách, trình độ quản lý của Nhà nước đối với công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phải thực hiện tốt nghĩa vụ của người công dân đối với Tổ quốc, tích cực tham gia xây dựng Quân đội, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Mỗi quân nhân cần phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Nhà nước, chính quyền các cấp vững mạnh; đồng thời, phát huy quyền làm chủ của mình trong tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo của Nhà nước và chính quyền địa phương các cấp.

Dẫn chứng: Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021–2026, 100% cán bộ, chiến sĩ đơn vị tham gia bỏ phiếu đầy đủ, đúng luật định. Trước đó, đơn vị tổ chức quán triệt, thảo luận tiêu chuẩn đại biểu, nâng cao nhận thức chính trị cho bộ đội. Đây là biểu hiện cụ thể của việc quân nhân phát huy quyền làm chủ, trực tiếp tham gia xây dựng bộ máy Nhà nước vững mạnh.

- gương mẫu chấp hành và tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, gia đình, người thân thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, chính quyền địa phương các cấp. Tích cực tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương nơi đóng quân.

Ví dụ: Tháng 11 năm 2025, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng tại xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 1 đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, chủ động cơ động lực lượng, phương tiện tham gia khắc phục hậu quả thiên tai. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, không quản khó khăn, nguy hiểm, chấp hành nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật của quân đội, mệnh lệnh của người chỉ huy; kiên quyết đấu tranh ngăn ngừa hành vi tham nhũng, tham ô, lãng phí, tiêu cực trong đơn vị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ví dụ: Hàng tháng, đơn vị đều tổ chức ngày chính trị, văn hóa, tinh thần để thông báo tình hình kỷ luật của đơn vị, lắng nghe, giải quyết các ý kiến đóng góp, xây dựng của cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị.

KẾT LUẬN

Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay là yêu cầu tất yếu của sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế. Nhà nước phải quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, giữ vững kỷ cương, ổn định chính trị – xã hội. Quá trình đó đòi hỏi sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự quản lý hiệu lực của Nhà nước và sự tham gia tích cực của Nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên và quân nhân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước thực sự của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

**Phần ba: HƯỚNG DẪN THẢO LUẬN, ÔN TẬP
VÀ HOẠT ĐỘNG BỔ TRỢ (10 phút)**

A. HƯỚNG DẪN THẢO LUẬN, ÔN TẬP

I. NỘI DUNG

Câu hỏi 1: Đồng chí hãy làm rõ bản chất, chức năng của nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam?

** Yêu cầu đạt được:*

- Nêu được bản chất của Nhà nước ta
- + Tính nhân dân và tính dân tộc của Nhà nước ta
- + Bản chất dân chủ XHCN của Nhà nước ta
- Nêu được chức năng của Nhà nước ta
- * Liên hệ bản thân theo cương vị, chức trách

Câu hỏi 2: Phương hướng tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Đảng và nhà nước ta xác định như thế nào?

** Yêu cầu đạt được:*

- Nêu 8 nội dung phương hướng.
- Lấy ví dụ làm rõ, chứng minh, liên hệ với cương vị, chức trách...

Câu hỏi 3: Trách nhiệm của hạ sĩ quan - binh sĩ trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam?

** Yêu cầu đạt được:*

- Nêu trách nhiệm của hạ sĩ quan - binh sĩ.
- Lấy ví dụ làm rõ, chứng minh, liên hệ với cương vị, chức trách...

II. PHƯƠNG PHÁP

Tổ trưởng tổ thảo luận (Trung đội trưởng) nêu vấn đề thảo luận, gợi ý cho người học trả lời; tiến hành thảo luận từng nội dung câu hỏi; đi sâu phân tích, làm rõ những vấn đề trọng tâm; những nội dung nào bộ đội chưa hiểu hoặc chưa rõ thì hướng dẫn, kết hợp liên hệ thực tiễn, lấy ví dụ minh họa để giúp người học nắm chắc các nội dung. Những nội dung chưa rõ, chưa thống nhất được thì tổ trưởng

tổng hợp báo cáo đồng chí giáo viên để cuối buổi đồng chí giáo viên phân tích, làm rõ.

III. THỜI GIAN

- Tổng thời gian thảo luận, ôn tập: 03 giờ, trong đó:

+ Câu 1: 30 phút

+ Câu 2: 90 phút

+ Câu 3: 60 phút

IV. ĐỊA ĐIỂM

- Trung đội 1 : Tại khuôn viên.

- Trung đội 2: Tại sân sinh hoạt của Trung đội 2.

V. PHỤ TRÁCH

Chính trị viên đại đội phụ trách chung; các trung đội trưởng là Tổ trưởng tổ thảo luận phụ trách duy trì các tổ thảo luận.

VI. TÀI LIỆU

Nội dung chuẩn bị thảo luận của tổ trưởng tổ thảo luận đã được Chính trị viên phê duyệt.

Sổ học tập chính trị của HSQ, CS.

B. HOẠT ĐỘNG BỔ TRỢ

I. NỘI DUNG, YÊU CẦU

1. Nội dung: Xem phim tài liệu: “Pháp quyền nhân nghĩa Hồ Chí Minh” - Do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất.

2. Yêu cầu: Quá trình tổ chức xem chấp hành nghiêm quy định, tập trung nghe, quan sát, nắm chắc nội dung, kết hợp ghi chép những số liệu, sự kiện quan trọng góp phần nâng cao trình độ nhận thức, vận dụng sát vào học tập, công tác ở đơn vị và phục vụ cho kiểm tra đạt kết quả cao nhất.

II. TỔ CHỨC, PHƯƠNG PHÁP

- Tổ chức: Xem tập chung theo đội hình Đại đội do đồng chí Chính trị viên Đại đội trực tiếp duy trì.

- Phương pháp: Xem toàn bộ nội dung; quá trình xem các đồng chí kết hợp ghi chép những nội dung quan trọng; sau khi xem tôi sẽ kết hợp kiểm tra nhận thức và định hướng một số nội dung để các đồng chí nắm và hiểu rõ hơn.

III. THỜI GIAN

01 giờ sau khi lên lớp.

IV. ĐỊA ĐIỂM

Khuôn viên của Đại đội.

V. THÀNH PHẦN

100% cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

VI. PHỤ TRÁCH

Đồng chí Chính trị viên Đại đội.

VII. VẬT CHẤT BẢO ĐẢM

Bộ trình chiếu, âm ly, loa bàn.

Phim tài liệu: “Pháp quyền nhân nghĩa Hồ Chí Minh” - Do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất.

Ngày 08 tháng 3 năm 2026
NGƯỜI SOẠN BÀI GIẢNG

.....